

चठिठा_ऐन_२०२५

English title: Lottery Act, 1968

चठिठा ऐन, २०२५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२५ । ७ । ९ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । ३० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०२५ सालको ऐन नं. २२ । चठिठा नयिन्त्रण गर्ने व्यवस्थाको नमिति बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सदाचार तथा आर्थिक हति कायम राख्न चठिठाको बकिरी वतिरण र सञ्चालनमा नयिन्त्रण गर्नु वाञ्छनीय भएकोले, । नेपाल सरकारले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "चठिठा ऐन, २०२५" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. चठिठा बकिरी, वतिरण गर्न र खोल्न नपाउने: यो ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था गरि बमोजमि नेपाल सरकारले अनुमति दिएकोमा बाहेक कसैले देहायका कुनै काम गर्न वा गराउन पाउने छैन :- । (क) कुनै चठिठा खोल्ने, छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने, वा । (ख) कुनै चठिठा बकिरी वतिरण गर्ने वा बकिरी वतिरण वा वजिजापनको लागि दिने, वा । (ग) कुनै चठिठा सम्बन्धी वजिजापन छाप्ने, प्रकाशित वा बकिरी वतिरण गर्ने वा सो कामको लागि आफू साथ राख्ने, वा । (घ) नेपाल सरकारले तोकी छुट दिएकोमा बाहेक वदेशी मुलुकबाट कुनै चठिठा वा त्यस्तो वजिजापन नेपाल भित्रि बकिरी वतिरणको लागि ल्याउने वा झिकाउने वा बकिरी वतिरण गर्ने वा त्यसरी ल्याई बकिरी वतिरण भएको चठिठाबाट प्राप्त भएको आमदानी वा त्यस्तो चठिठाको बकिरी वतिरण सम्बन्धी कुनै लगत नेपाल बाहिर पठाउने, वा । (ङ) चठिठा सम्बन्धी काम गर्नको लागि कुनै घर जग्गा प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न दिने । ३. नेपाल सरकारको स्वीकृतिले चठिठा खोल्ने: (१) कुनै व्यक्ती वा संस्थाले चठिठा खोल्न चाहेमा खोल्न चाहेको चठिठाको पूर्ण विवरण सहितको लेखित नविदन नेपाल सरकार समक्ष दिएमा र नेपाल सरकारले सो काम मुनासबि ठहर्याएमा अनुमति दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि चठिठा खोल्न अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले देहायमा लेखिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही चठिठाको बकिरी वतिरण र सञ्चालन गर्न समेत सक्नेछ :- । (क) कुनै परोपकारी वा सार्वजनिक हति सम्बन्धी कार्यको सहायतार्थ चठिठा खोल्दा संस्थाले मात्र खोल्न पाउनेछ र त्यसरी चठिठा खोल्दा चठिठा बकिरी भई प्राप्त भएको कूल रकम मध्येबाट ६० प्रतिशत पुरस्कार बाँडिनेछ । यस पछि बाँकी हुन आएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाले परोपकारी सार्वजनिक हति सम्बन्धी र चठिठा सञ्चालन सम्बन्धी काममा लगाउन सक्नेछ । (ख) परोपकारी वा सार्वजनिक हति सम्बन्धी कार्यको सहायतार्थ खोलिएकोमा बाहेक अरु चठिठाको पुरस्कार नगदीमा हुने छैन र चठिठा खोल्दा चठिठा बकिरी भै प्राप्त भएको कूल रकम मध्येबाट ७५ प्रतिशत मूल्य बराबरको जम्मा सामान पुरस्कार स्वरुप वतिरण गरिनेछ । यस पछि बाँकी हुन आएको रकमलाई सम्बन्धित चठिठा सञ्चालन गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले मुनाफा स्वरुप र चठिठा सञ्चालन सम्बन्धी कामको लागि लिने सक्नेछ । (ग) सबै चठिठाको प्रतिमा नमि लेखित कुराहरु खोलिएको हुनु पर्छ :- । १. चठिठाको मूल्य, । २. पुरस्कारको विवरण, । ३. चठिठा खोल्ने स्थान, । ४. चठिठा बकिरी वतिरण र सञ्चालन गर्ने संस्थाको नाम, ।

५. चठिठा क्रम संख्या, । ६. चठिठा खुल्ने र बन्द हुने मिति, । ७. नेपाल सरकार वा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट चठिठा खुल्ने अनुमति प्राप्त भएको मिति । (घ) कुनै सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल वा क्लब वा सोसाइटी जस्तो ठाउँमा खोल्न वा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएमा त्यस्तो ठाउँबाहेक अन्यत्र चठिठाको बकिरी वतिरण र सञ्चालन गर्न पाइने छैन । (ङ) प्रत्येक चठिठाको मूल्य बराबर हुनु पर्छ । (च) चठिठाको पूरा मूल्य भुक्तान नभई चठिठा बकिरी गर्न पाउने छैन । (छ) एक पटक बकिरी भइसकेको चठिठा फिर्ता हुने छैन । (ज) यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा तोकिएको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ । (३) चठिठाको बढी से बढी कूल पूँजी तोकने र प्रत्येक चठिठाको मूल्य निर्धारण गर्ने हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ । ४. पुरस्कारमा हेरफेर गर्न हुने: चठिठा बन्द हुने मतिसम्ममा चठिठामा तोकिएको कूल पूँजी बमोजमि सबै चठिठा बकिरी हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्ती वा संस्थाले बकिरी भए जति चठिठाको दामासाहीले पुरस्कारमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ५. गरिफ्तार गर्ने र खानतलासी लाने अधिकार: कसैले यो ऐनको बखलाप काम कारवाही गरेको वा गराएको वा सो काम गर्न दुर्लसाहन दिएको छ भन्ने मुनासबि माफिकको कारण देखेमा वा पत्ता लागेमा नायब नरीक्षक वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रहरी अधिकृतबाट अधिकार पाएको प्रहरी कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तीलाई गरिफ्तार गर्न घरजग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी लाने र कसूर सम्बन्धी वस्तुहरु कब्जामा लाने सक्नेछ । ६. अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने: नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजमि आफूमा नहिति रहेको अधिकार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ७. दण्ड सजाय: कसैले यो ऐन बखलाप कुनै काम गरेमा नजिलाई बगि जफत भई बगि बमोजमि जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । ८. नयिमहरु बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । ९. यो ऐन बमोजमि हुने: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । १०. खारेजी: परोपकार संस्थालाई चठिठा खोल्न दिने सम्बन्धमा २००९ साल चैत्र ६ गते रोज ५ मा भएको लालमोहर खारेज गरिएको छ ।